MINISTERIO DE SALUD

No. 136-2024/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 23 de FEBRERO del 2024

Visto, el Expediente N° OGCTI020240000382, que contiene el Oficio N° 163-2024-PE/INS del Instituto Nacional de Salud; el Informe N° D000008-2024-EAM-DFAU-SUV-MINSA de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas; el Informe N° 012-2024-UFDyOMC-OGCTI/MINSA de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional; y, el Informe N° D000171-2024-OGAJ-MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el literal k) del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF, modificado por el artículo 8 de la Ley N° 30498, Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales, dispone que son conceptos no gravados la importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito, a favor de Entidades y Dependencias del Sector Público, excepto empresas;

Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 28905, Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-EF, establece que las donaciones de mercancías provenientes del exterior serán aprobadas mediante Resolución Ministerial del Sector correspondiente;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1000-2019/MINSA, se aprueba la Directiva Administrativa N° 277-MINSA/2019/OGCTI: Directiva Administrativa de Donaciones, que regula la gestión de las donaciones en el marco de la cooperación técnica internacional y/o asistencia humanitaria internacional en materia de salud en el Ministerio de Salud, definiendo en su numeral 5.1 que la aceptación de la donación es el acto administrativo que acepta mediante Resolución Ministerial el ingreso de donaciones provenientes del exterior a favor del Ministerio de Salud y sus dependencias, organismos adscritos y órganos desconcentrados; y, como mercadería restringida a aquellos bienes que, para su ingreso, tránsito o salida del país, requieren de cumplimiento de requisitos establecidos en la norma específica, para lo cual la autorización u otro documento es emitido por el sector correspondiente;

Que, asimismo, los numerales 6.1.3 y 6.1.4 de la citada Directiva Administrativa señalan que los donatarios presentan una carta, oficio u otro documento según corresponda, adjuntando los siguientes requisitos: a) Carta o Certificado de Donación suscrita por el titular o representante legal del donante, en el que conste la voluntad de efectuar la donación y el destino de la misma, especificando los siguientes datos: Identificación del donante, Lugar de origen o procedencia de la donación, Descripción y características de los bienes, Cantidad y valor estimado de los bienes, Finalidad de la donación, Estado de los bienes y Otra información que se considere relevante; b)

MINISTERIO DE SALUD - Secretario General - J. ALCÁNTARA

MINISTERIO DE SALUD - Viceministerio de Salud Pública - E. PEÑA

MINISTERIO DE SALUD - Dir. Ge. de Cop. Técnica Internacional

MINISTERIO DE SALUD - O.G. ASESORÍA JURÍDICA - C. MARTINEZ V.

Copia simple del Documento de transporte (guía aérea, conocimiento de embarque – B/L, guía postal, según corresponda); c) Listados de Bienes; y que, de encontrarse conforme los requisitos para el trámite de emisión de la Resolución Ministerial de Aceptación de Donaciones, se procederá de ser pertinente, a solicitar la emisión de la opinión técnica por mercadería restringida a la dependencia correspondiente del Ministerio de Salud;

Que, mediante Carta de Donación s/n de fecha 05 de octubre de 2023, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura manifiesta que, en el marco del proyecto OSRO/PER/061/USA Sistemas sostenibles de sanidad animal, inocuidad alimentaria y capacidades de ""Una Salud" – ECTAD, realizará la donación en favor del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud de insumos de laboratorio conforme al siguiente detalle: 25 Unidades SuperScrip™ III One-Sep RT-PCR System with PLatinum™ Taq DNA Polymerase x 100 reactions y 50 unidades QIAamp Viral RNA Mini Kit (50 reactions), valorizados en US$ 31,183.00 (TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS), en apoyo a las acciones sanitarias que viene realizando el Instituto Nacional de Salud;

Que, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, mediante el Informe Nº D000008-2024-EAM-DFAU-SUV-MINSA de la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso, concluye que *"(…) el Dispositivo Médico: QIAamp® Viral RNA Mini Kit (50) QIAGEN GmbH - Germany Lot 175036359 Vcto 2025-04-06, descrito como QIAamp Viral RNA Mini Kit (50 reactions) en la documento de donación de fecha 05.10.2023, es conforme por cumplir con lo establecido en la Directiva Administrativa N° 277- MINSA/2019/OGCTI "Directiva Administrativa de Donaciones" aprobada con Resolución Ministerial N° 1000-2019/MINSA.",* asimismo, se señala que *"(…) el producto: SuperScript™ III One-Step RT-PCR with Platinum™ Taq Qty 100 rxn Life Technologies Corp. – USA Lote 2779851 Manuf. 2023-09-22 Store at – 15°C - -25°C For Research Use Only. Not for use in diagnostic, a la fecha no está sujeto a otorgamiento de registro sanitario emitido por la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de esta institución, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente, por lo que no requiere de opinión técnica de donación.";*

Que, la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional, mediante el Informe N° 012-2024-UFDyOMC-OGCTI/MINSA, concluye que *"(…) considera viable la expedición de la Resolución Ministerial de aceptación de la donación otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a favor del Instituto Nacional de Salud – INS del Ministerio de Salud, consistente en: 25 Unidades SuperScrip™ III One-Sep RT-PCR System with PLatinum™ Taq DNA Polymerase x 100 reactions y 50 unidades QIAamp Viral RNA Mini Kit (50 reactions), valorizados en US$ 31,183.00 (TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS), que ingresaron al país con Guía Aérea Nº ZPQ00000211.";*

Que, encontrándose conforme los requisitos para el trámite de emisión de la Resolución Ministerial de Aceptación de Donaciones, y contándose con la opinión técnica por mercadería restringida emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, corresponde la emisión de la Resolución Ministerial de aceptación de la donación otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura;

Con el visado de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Secretaría General y del Despacho Viceministerial de Salud Pública, y;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 055-99-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 021-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28905, Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior; y, el Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias;

MINISTERIO DE SALUD

No. 136-2024/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 23 de FEBRERO del 2024

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la donación otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a favor del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, consistente en 25 Unidades SuperScrip™ III One-Sep RT-PCR System with PLatinum™ Taq DNA Polymerase x 100 reactions y 50 unidades QIAamp Viral RNA Mini Kit (50 reactions), valorizados en US$ 31,183.00 (TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS), que ingresaron al país con Guía Aérea Nº ZPQ00000211.

Artículo 2.- Agradecer a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por su valiosa contribución a favor de las acciones de salud que desarrolla el Sector.

Artículo 3.- Disponer que el Instituto Nacional de Salud remita a la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional una copia fedateada del Acta de Entrega - Recepción de la donación a que se refiere la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución Ministerial a la Intendencia de Aduana Aérea y Postal, a la Contraloría General de la República, al Órgano de Control Institucional del Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud y a la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional.

Regístrese y comuníquese.

MINISTERIO DE SALUD - Secretario General - J. ALCÁNTARA

MINISTERIO DE SALUD - O.G. ASESORÍA JURÍDICA - C. MARTINEZ V.

MINISTERIO DE SALUD - Viceministerio de Salud Pública - E. PEÑA

CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Ministro de Salud

MINISTERIO DE SALUD - REPUBLICA DEL PERU - MINISTRO